

(Pós-Edital 2026)

SIMULADO 05



PPRN (POLÍCIA PENAL)

www.simulaprovas.com.br

SIMULADO 05 – POLÍCIA PENAL - RN

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia o texto a seguir:

"A superlotação carcerária é um problema estrutural que afeta a dignidade dos custodiados e a eficiência do sistema penitenciário como um todo. Quando o número de detentos supera a capacidade física do estabelecimento, os riscos de violência, de doenças e de rebeliões aumentam significativamente. Soluções duradouras exigem investimento em infraestrutura, revisão da política criminal e ampliação de alternativas penais ao encarceramento."

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

A) O texto defende que a superlotação carcerária é um problema de responsabilidade exclusiva dos detentos, decorrente de seu comportamento indisciplinado.

B) Segundo o texto, o aumento do número de detentos acima da capacidade do estabelecimento não interfere nos riscos de violência ou de doenças no ambiente prisional.

C) O texto aponta a superlotação como um problema estrutural e indica que soluções duradouras passam por investimento em infraestrutura, revisão da política criminal e alternativas penais.

D) De acordo com o texto, a solução para a superlotação carcerária depende exclusivamente da ampliação da infraestrutura dos estabelecimentos penais.

E) O texto afirma que as rebeliões são a principal causa da superlotação nos estabelecimentos penais brasileiros.

2. Com relação aos gêneros textuais da esfera jurídica e administrativa, assinale a alternativa correta.

A) O ofício e o memorando são gêneros textuais idênticos, pois ambos são utilizados para comunicação formal entre servidores públicos, sem qualquer distinção de uso ou estrutura.

B) A portaria é um ato normativo utilizado exclusivamente por ministros de Estado, sendo vedada sua emissão por autoridades de escalões inferiores da administração pública.

C) O relatório técnico tem como função principal persuadir o leitor a adotar determinada posição, valendo-se predominantemente de argumentação e de recursos retóricos.

D) O memorando é um gênero textual da comunicação interna de órgãos e repartições, utilizado para tratar de assuntos administrativos entre unidades do mesmo órgão.

E) O edital é um gênero textual privativo do Poder Judiciário, utilizado exclusivamente para convocar partes em processos judiciais.

3. Assinale a alternativa em que o par de palavras constitui corretamente uma relação de antonímia.

A) prolixo / conciso

B) ávido / ansioso

C) eficaz / eficiente

D) lícito / permitido

- E) zeloso / diligente
4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente de acordo com a ortografia oficial.
- A) reincidência, suscinto, diligência, prerrogativa
- B) reincidência, sucinto, diligência, prerrogativa
- C) reincidência, sucinto, diligência, prerrogativa
- D) reinsidência, sucinto, diligência, prerrogativa
- E) reincidência, sucinto, deligência, prerrogativa
5. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce corretamente a função de preposição ou locução prepositiva.
- A) "O policial agiu **conforme** foi orientado pelo supervisor de plantão." — Locução prepositiva.
- B) "O detento foi transferido **antes de** completar o regime de progressão." — Locução prepositiva.
- C) "O agente **porém** recusou-se a assinar o termo de responsabilidade." — Preposição.
- D) "A decisão foi tomada **embora** houvesse divergência entre os membros." — Preposição.
- E) "O laudo foi anexado **contudo** o processo continuou sem movimentação." — Locução prepositiva.
6. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.
- A) "A equipe, junto com os supervisores, decidiram encerrar as investigações."
- B) "O diretor, bem como os agentes, foi convocado para prestar depoimento."

C) "Tanto o réu quanto as testemunhas foi ouvido pelo magistrado."

D) "Nenhum dos documentos apresentados comprovam a alegação do servidor."

E) "Um ou outro agente, certamente, se atrasaw para o início do plantão."

7. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta.

A) "Foram encontradas, na cela, uma faca e uma corda improvisada."

B) "O relatório e o laudo pericial foram considerados inconclusivos."

C) "São necessários empenho e comprometimento para o exercício da função."

D) "A diretora e o chefe de segurança permaneceram calmos durante a crise."

E) "Ficou evidente a negligência e o descuido da equipe de plantão."

8. Assinale a alternativa em que a forma verbal está corretamente conjugada.

A) Verbo "poder" — primeira pessoa do singular — presente do subjuntivo: "eu poda".

B) Verbo "saber" — terceira pessoa do plural — pretérito imperfeito do indicativo: "eles sabiam".

C) Verbo "querer" — segunda pessoa do singular — pretérito perfeito do indicativo: "tu quiseste".

D) Verbo "fazer" — terceira pessoa do singular — futuro do subjuntivo: "ele fizer".

E) Verbo "trazer" — primeira pessoa do plural — pretérito perfeito do indicativo: "nós trazemos".

9. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta da língua portuguesa.

- A) "Ninguém se atreveu a questionar a decisão do conselho disciplinar."
- B) "Comunicaram-nos os resultados da auditoria interna realizada no trimestre."
- C) "Quando o diretor chegar, informar-lhe-ei sobre os fatos ocorridos."
- D) "Mal havia iniciado o plantão e já se registrava o primeiro incidente."
- E) "Me encaminharam o processo antes de concluírem a instrução probatória."

10. Analise as afirmativas a seguir sobre a sintaxe da frase:

"O coordenador entregou o relatório ao setor jurídico com antecedência."

I. "O coordenador" exerce a função de sujeito simples da oração.

II. "O relatório" é objeto direto do verbo "entregou".

III. "Ao setor jurídico" é adjunto adnominal do substantivo "relatório".

IV. "Com antecedência" é adjunto adverbial de modo.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C) Todas as afirmativas estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

11. Assinale a alternativa em que o predicado está incorretamente classificado.

A) "O custodiado recebeu autorização para visita familiar no fim de semana." — Predicado verbal.

B) "O agente penitenciário parece preparado para situações de emergência." — Predicado verbo-nominal.

C) "A decisão administrativa foi contestada pela defesa do servidor." — Predicado verbal.

D) "O novo regulamento é claro quanto às atribuições de cada cargo." — Predicado verbal.

E) "A equipe saiu satisfeita após o encerramento do processo seletivo interno." — Predicado verbo-nominal.

12. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta e a classificação do número de sílabas é compatível com a divisão apresentada.

A) "Reabilitação" — re-a-bi-li-ta-ção — pentassílaba.

B) "Penitenciária" — pe-ni-ten-ci-á-ri-a — heptassílaba.

C) "Ressocialização" — res-so-ci-a-li-za-ção — hexassílaba.

D) "Custódia" — cus-tó-di-a — trissílaba.

E) "Inquérito" — in-qué-ri-to — trissílaba.

13. Analise as afirmativas a seguir:

I. Em "exame", a letra "x" representa o fonema /z/, e não forma dígrafo com nenhuma letra adjacente.

II. Em "fixo", a letra "x" representa o fonema /ks/, e não forma dígrafo.

III. Em "carro", o dígrafo "rr" representa o fonema /ʀ/ (r forte), assim como o dígrafo "rh" em outras línguas.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas a afirmativa II está correta.
- C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.
- E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

14. Assinale a alternativa em que o processo de formação de palavras está corretamente identificado.

- A) "Desumano" — composição por justaposição, pois o prefixo "des-" e o radical "humano" são elementos autônomos que se unem sem fusão fonética.
- B) "Aguardar" — derivação parassintética, pois o prefixo "a-" e o sufixo "-ar" são acrescentados simultaneamente à base "guard-", que sem um deles não formaria palavra com o mesmo sentido.
- C) "Colégio" — derivação sufixal, pois o sufixo "-égio" é acrescentado à base "col-" para formar o substantivo.
- D) "Passatempo" — composição por aglutinação, pois "passa" e "tempo" se fundem com perda de elementos fonéticos.
- E) "Infelizmente" — derivação prefixal, pois o prefixo "in-" é acrescentado ao adjetivo "feliz" para formar o advérbio.

15. Leia o texto a seguir:

"A progressão de regime é um mecanismo jurídico que permite ao condenado avançar, gradualmente, de um regime mais restritivo para um menos restritivo, desde que cumpridos os requisitos legais. Essa progressividade é considerada um princípio basilar da execução penal, pois reconhece a possibilidade de

ressocialização e estimula a adesão do sentenciado às normas de convivência."

Assinale a alternativa correta com base no texto.

- A) O texto indica que a progressão de regime ocorre de forma automática, independentemente do cumprimento de requisitos legais pelo condenado.
- B) O termo "basilar", conforme empregado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por "fundamental".
- C) Segundo o texto, a progressividade do regime de pena contraria os objetivos da execução penal, pois facilita o retorno precoce do condenado à sociedade.
- D) O texto afirma que a ressocialização é um objetivo impossível de ser alcançado no atual sistema penitenciário brasileiro.
- E) De acordo com o texto, a progressão de regime é aplicável apenas a condenados primários, sendo vedada aos reincidentes.

**HISTÓRIA DO RN E ASPECTOS
GEOECONÔMICOS DO RN**

16. O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), localizado no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, é uma das instalações mais relevantes da história aeroespacial e militar brasileira. Sobre o CLBI e seu papel histórico, assinale a alternativa correta.

- A) O CLBI foi construído durante a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos para servir de base de lançamento de mísseis contra alvos no Atlântico Sul.
- B) O CLBI é administrado pelo Exército Brasileiro e está localizado no município de Natal, sendo reconhecido como o maior centro de lançamento de foguetes da América do Sul.

C) O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), situado em Parnamirim (RN), foi criado em 1965 e é administrado pelo Comando da Aeronáutica (Força Aérea Brasileira), sendo um dos principais centros brasileiros de lançamento de foguetes de sondagem.

D) O CLBI foi fundado em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, como forma de aproveitar diretamente a infraestrutura militar norte-americana instalada na região de Natal durante o conflito.

E) O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno foi desativado na década de 1980 e hoje funciona exclusivamente como museu e memorial histórico, sem qualquer atividade operacional.

17. Analise as afirmativas a seguir sobre o contexto político que gerou o Movimento de 1930 e seus desdobramentos no Rio Grande do Norte, e assinale a alternativa correta.

I. A Aliança Liberal foi uma coligação formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que lançou Getúlio Vargas como candidato à presidência em oposição à política de alternância oligárquica conhecida como "café com leite".

II. O assassinato de João Pessoa, governador da Paraíba e candidato a vice-presidente pela Aliança Liberal, em julho de 1930, funcionou como estopim político que acelerou a deflagração do movimento revolucionário.

III. O Movimento de 1930 encerrou a República Oligárquica (Velha República), pondo fim à alternância de poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais que marcou a política nacional desde 1894.

IV. O Rio Grande do Norte, alinhado às oligarquias dominantes da República Velha, resistiu ao Movimento de 1930 e

manteve seu governador no cargo até as eleições estaduais realizadas em 1934.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e IV.

B) II e III apenas.

C) I, II e IV.

D) II, III e IV.

E) I, II e III.

18. Uma analista de desenvolvimento econômico regional apresenta, em seminário sobre o Rio Grande do Norte, as seguintes afirmações sobre a estrutura produtiva do estado:

"O Rio Grande do Norte possui uma economia diversificada, com atividades que vão desde setores tradicionais, como a pecuária e a pesca, até setores modernos, como a geração de energia eólica e a produção de petróleo. O comércio e os serviços têm crescido nas últimas décadas, especialmente em Natal e nos municípios de médio porte, refletindo a urbanização e o aumento do consumo interno."

Assinale a alternativa que contém uma afirmação INCORRETA sobre a estrutura econômica do Rio Grande do Norte.

A) O comércio e os serviços representam setores crescentes na economia potiguar, com destaque para Natal como principal polo urbano e comercial do estado.

B) A produção de petróleo e a geração de energia eólica são atividades que coexistem na economia do Rio Grande do Norte, pertencendo a setores distintos da matriz energética.

C) O Rio Grande do Norte possui atividades econômicas estritamente separadas entre o litoral e o interior, sem qualquer integração ou complementaridade entre os

setores produtivos das diferentes regiões do estado.

D) A pesca artesanal e o turismo de sol e mar compartilham o espaço do litoral potiguar, sendo atividades que convivem e, em alguns aspectos, se complementam na economia costeira.

E) A pecuária extensiva permanece como atividade econômica tradicional do interior potiguar, coexistindo com atividades mais recentes, como a carcinicultura e a fruticultura irrigada.

19. Considerando as atividades pesqueiras e aquícolas do Rio Grande do Norte, compare as características da pesca artesanal e da carcinicultura (criação de camarões em cativeiro) e assinale a alternativa correta.

A) A pesca artesanal e a carcinicultura são atividades idênticas em método e escala, distinguindo-se apenas pelo tipo de espécie explorada: a pesca artesanal foca em peixes de água doce, enquanto a carcinicultura se dedica a crustáceos de água salgada.

B) A carcinicultura é praticada exclusivamente em mar aberto, sem utilização de estruturas fixas em terra, enquanto a pesca artesanal é realizada apenas em rios e açudes do semiárido potiguar.

C) Tanto a pesca artesanal quanto a carcinicultura são atividades recentes no Rio Grande do Norte, introduzidas a partir de programas federais de desenvolvimento econômico na década de 2010.

D) A pesca artesanal caracteriza-se pela captura de espécies em ambiente natural — oceano, estuários e rios —, com uso de embarcações e petrechos de pequena escala, enquanto a carcinicultura consiste no cultivo controlado de camarões em viveiros ou tanques, com manejo técnico da produção.

E) A carcinicultura substituiu integralmente a pesca artesanal no litoral potiguar, sendo esta última uma atividade em extinção no Rio Grande do Norte.

20. Considerando o perfil geoeconômico do Rio Grande do Norte em sua totalidade — atividades tradicionais, modernas e emergentes —, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. O Rio Grande do Norte possui matriz econômica diversificada, que combina atividades tradicionais — como pecuária, pesca e extração de sal — com atividades modernas — como geração de energia eólica, produção de petróleo, carcinicultura, fruticultura irrigada e turismo.

II. A produção de sal marinho no litoral norte, a geração de energia eólica no litoral e no interior, e a extração de petróleo na Bacia Potiguar demonstram a capacidade de integração de setores distintos na economia potiguar, com diferentes regiões contribuindo para a base produtiva do estado.

III. O turismo e a pesca artesanal são atividades econômicas incompatíveis no Rio Grande do Norte, pois a expansão do turismo litorâneo provocou o encerramento completo das atividades pesqueiras em todas as praias do estado.

IV. A mineração do Seridó — com destaque para a scheelita (tungstênio) — e a produção salineira do litoral norte são exemplos de como diferentes regiões do Rio Grande do Norte contribuem com produtos distintos para a economia estadual e nacional.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I, II e IV.

B) I e III.

- C) II, III e IV.
- D) Apenas III.
- E) I, II, III e IV.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

21. A ética aplicada à função pública impõe ao servidor deveres que vão além do cumprimento formal das normas, exigindo postura de comprometimento com o interesse coletivo e respeito à dignidade dos cidadãos. Com base nos deveres éticos inerentes ao exercício da função pública, assinale a alternativa correta.

A) O dever de cortesia e urbanidade no atendimento ao cidadão aplica-se apenas aos servidores que exercem funções de atendimento ao público, sendo dispensável para aqueles que atuam em atividades administrativas internas ou de natureza técnica.

B) O servidor público que, no exercício de suas funções, toma conhecimento de irregularidade praticada por colega de trabalho tem o dever ético de comunicar o fato à autoridade competente, não sendo a omissão justificável por laços de solidariedade pessoal ou corporativa.

C) O dever de sigilo funcional autoriza o servidor público a negar informações ao cidadão sempre que entender que sua divulgação pode gerar desgaste à administração pública, independentemente de previsão legal expressa de restrição ao acesso.

D) O exercício da função pública confere ao servidor o direito de utilizar os recursos, equipamentos e estrutura do órgão para finalidades de interesse pessoal, desde que o uso não cause prejuízo material mensurável ao erário.

E) O servidor público está autorizado a recusar o cumprimento de ordem de superior hierárquico apenas quando a

ordem for manifestamente ilegal, sendo obrigado a cumpri-la em todos os demais casos, ainda que contrarie princípios éticos não positivados.

22. A relação entre ética e democracia manifesta-se, entre outros aspectos, na exigência de que os agentes públicos atuem com transparência, responsividade e comprometimento com os direitos dos cidadãos. Considerando essa relação, analise as afirmativas a seguir:

I. Em um Estado Democrático de Direito, a legitimidade da atuação dos agentes públicos não decorre apenas da legalidade formal dos atos praticados, mas também da conformidade ética de sua conduta com os valores e princípios que orientam a administração pública.

II. A ética democrática impõe ao agente público o dever de responsividade, que consiste em orientar suas decisões e ações para o atendimento das necessidades e dos interesses legítimos dos cidadãos, e não para a satisfação de interesses pessoais ou de grupos privados.

III. Em uma democracia, a ética pública é exigível apenas dos agentes políticos eleitos pelo voto popular, pois são eles os únicos que exercem poder em nome do povo, não sendo aplicável aos servidores de carreira que atuam por designação administrativa.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas a afirmativa III está correta.
- C) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- D) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- E) Estão corretas as afirmativas I, II e III.

23. A Lei Estadual nº 11.902/2024 estabelece conceitos, obrigações e mecanismos de proteção relacionados ao assédio moral, sexual e outras formas de violência no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte. No que se refere às disposições dessa lei sobre a proteção à vítima e os canais de denúncia, assinale a alternativa correta.

A) A Lei Estadual nº 11.902/2024 veda a adoção de medidas cautelares de proteção à vítima antes da conclusão do procedimento apuratório, pois a aplicação de providências prévias violaria o princípio do contraditório em relação ao servidor investigado.

B) Os canais de denúncia previstos na Lei Estadual nº 11.902/2024 destinam-se exclusivamente ao registro de casos de assédio sexual, não abrangendo as denúncias relacionadas ao assédio moral ou a outras formas de violência no ambiente de trabalho.

C) A Lei Estadual nº 11.902/2024 assegura proteção ao servidor que, de boa-fé, realize denúncia de conduta de assédio moral ou sexual, vedando expressamente a adoção de medidas de retaliação ou represália contra o denunciante em razão da denúncia formulada.

D) Nos termos da Lei Estadual nº 11.902/2024, a proteção à vítima de assédio moral ou sexual somente pode ser requerida pela própria vítima, sendo vedada a adoção de medidas protetivas de ofício pela autoridade competente, ainda que haja risco imediato à integridade do servidor.

E) A Lei Estadual nº 11.902/2024 determina que as denúncias de assédio moral ou sexual sejam encaminhadas diretamente ao Ministério Público Estadual, não cabendo aos órgãos e entidades da Administração Pública

Estadual a apuração interna dos fatos relatados.

24. O Decreto Estadual nº 33.094/2023 e os princípios gerais de ética no serviço público estabelecem deveres e vedações que orientam a conduta do servidor público civil do Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Norte. Com base nesses deveres e vedações, assinale a alternativa correta.

A) É eticamente admissível que o servidor público utilize informações privilegiadas obtidas no exercício do cargo para beneficiar a si próprio ou a terceiros, desde que as informações não sejam classificadas como sigilosas pela legislação vigente.

B) O servidor público pode receber presentes ou vantagens de cidadãos ou entidades em razão do exercício do cargo, desde que o valor dos bens recebidos não ultrapasse o limite considerado de pequena monta pela administração, sem qualquer restrição adicional.

C) É vedado ao servidor público adotar, no exercício das suas funções, comportamento discriminatório em razão de raça, cor, sexo, religião, origem, opinião política ou qualquer outra condição pessoal do cidadão, sob pena de responsabilização ética e disciplinar.

D) O dever de assiduidade e pontualidade impõe ao servidor apenas a obrigação de comparecer ao local de trabalho no horário estabelecido, sendo indiferente, do ponto de vista ético, a qualidade do trabalho desempenhado durante o expediente.

E) O servidor público está autorizado a valer-se do prestígio do cargo que ocupa para influenciar decisões de outros órgãos ou entidades em benefício de pessoas de seu relacionamento pessoal, desde que o favor solicitado não contrarie expressamente dispositivo legal.

25. A ética no setor público envolve não apenas a conduta individual do servidor, mas também a construção de uma cultura institucional de integridade, transparência e respeito aos direitos dos cidadãos. Com base nos princípios e valores que orientam a ética no setor público, assinale a alternativa correta.

A) A cultura institucional de integridade no serviço público depende exclusivamente da edição de normas disciplinares e da aplicação de sanções aos servidores infratores, sendo dispensável a adoção de medidas de capacitação, sensibilização e valorização ética dos agentes públicos.

B) A transparência ativa da administração pública consiste na divulgação espontânea de informações de interesse geral, independentemente de solicitação do cidadão, e é expressão direta do princípio da publicidade previsto no art. 37, *caput*, da Constituição Federal.

C) A construção de uma cultura ética no serviço público é responsabilidade exclusiva dos gestores e das lideranças institucionais, não cabendo aos servidores de nível operacional qualquer papel na promoção da integridade e dos valores éticos no ambiente de trabalho.

D) O princípio da eficiência, como valor ético no serviço público, impõe ao agente público apenas o dever de realizar o maior número possível de atos administrativos no menor tempo, sendo irrelevante a qualidade, a adequação e o impacto dos serviços prestados à população.

E) A adoção de programas de integridade e de códigos de ética nos órgãos públicos é medida meramente simbólica, sem qualquer efeito concreto sobre a conduta dos servidores ou sobre a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e sua relação com os demais fundamentos da República, previstos no art. 1º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A dignidade da pessoa humana é considerada, pela doutrina majoritária, um sobreprincípio ou valor-fonte do ordenamento jurídico, servindo de fundamento para a interpretação dos demais direitos fundamentais.

B) A dignidade da pessoa humana, por ser fundamento da República, somente pode ser invocada em relações entre o particular e o Estado, sendo inaplicável às relações privadas entre particulares.

C) O princípio da dignidade da pessoa humana foi introduzido no ordenamento constitucional brasileiro pela primeira vez na Constituição de 1988, sem qualquer previsão em textos constitucionais anteriores.

D) A dignidade da pessoa humana é considerada cláusula pétrea explícita, constando literalmente do rol do art. 60, § 4º, da Constituição Federal.

E) Por se tratar de fundamento e não de direito fundamental propriamente dito, a dignidade da pessoa humana não pode fundamentar decisões judiciais de forma autônoma.

27. Acerca dos direitos e garantias fundamentais e de sua eficácia, assinale a alternativa correta.

A) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, conforme art. 5º, § 1º, da Constituição Federal.

B) Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

C) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, para serem equivalentes a emendas constitucionais, devem ser aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por maioria simples dos votos.

D) Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal a competência para o julgamento de crimes contra os direitos humanos, sendo vedado o deslocamento de competência para a Justiça Federal.

E) O Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

28. Em relação à igualdade e à isonomia constitucional, prevista no art. 5º, caput, da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da igualdade veda, em qualquer hipótese, a adoção de medidas de discriminação positiva ou ação afirmativa, ainda que voltadas à inclusão de grupos historicamente vulneráveis.

B) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

C) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sendo vedada, em qualquer circunstância, a adoção de critérios distintivos relacionados a gênero pela legislação infraconstitucional.

D) O princípio da isonomia, segundo a doutrina, impõe tratamento absolutamente idêntico a todos os

indivíduos, independentemente de suas condições pessoais ou sociais.

E) A igualdade material, segundo a doutrina constitucionalista, consiste exclusivamente na igualdade formal perante a lei, sem qualquer consideração às desigualdades fáticas existentes na sociedade.

29. Sobre a liberdade de manifestação do pensamento, de crença e de reunião, prevista no art. 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) É plena a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

B) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, ainda que as invoque para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, sendo vedada a exigência de prestação alternativa nesses casos.

C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sem qualquer possibilidade de regulamentação por parte do Poder Público.

D) Todos podem reunir-se pacificamente, com armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

E) É assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado, em qualquer hipótese, o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional.

30. Sobre o direito de propriedade e sua função social, previstos no art. 5º, incisos XXII a XXVI, da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, sem qualquer condição adicional.

B) A propriedade atenderá a sua função social, sendo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização sempre em dinheiro, salvo exceções constitucionais expressas.

C) Não há, na Constituição Federal, previsão de confisco de propriedade rural ou urbana, ainda que utilizada para o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas.

D) Pequena propriedade rural é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária, ainda que o proprietário possua outra propriedade.

E) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, sendo vedada a aplicação de tal instituto a bens móveis.

31. A respeito do devido processo legal e das garantias processuais previstas no art. 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, sendo assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

B) Não haverá juízo ou tribunal de exceção, sendo admitida, todavia, a criação de juízo ad hoc para o julgamento de casos de grande repercussão social.

C) A lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, desde que se trate de matéria administrativa de competência exclusiva do Poder Executivo.

D) São inadmissíveis, em qualquer hipótese, as provas obtidas por meios ilícitos, ainda que produzidas exclusivamente em benefício da defesa do acusado.

E) A lei penal retroagirá em qualquer hipótese, ainda que para prejudicar o réu, quando se tratar de crime de natureza hedionda.

32. Sobre o sistema tributário nacional e os princípios constitucionais tributários, previstos no art. 150 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, conforme princípio da legalidade tributária.

B) É permitido à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, implicando distinção ou preferência em relação a Estado, em detrimento de outro, sem qualquer ressalva constitucional.

C) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, sem qualquer exceção constitucional a essa regra.

D) O princípio da capacidade contributiva aplica-se exclusivamente aos impostos de natureza real, sendo inaplicável aos impostos de natureza pessoal.

E) É vedada a instituição de tratamento tributário desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,

sendo essa vedação aplicável inclusive à denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

33. Em relação às disposições constitucionais sobre os Municípios e sua autonomia, previstas no art. 29 e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais será fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe a Constituição Federal.

B) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de oito por cento da receita do Município, independentemente do número de habitantes.

C) Compete exclusivamente à Câmara Municipal processar e julgar o Prefeito nos crimes de responsabilidade, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário em tais casos.

D) O Prefeito Municipal não está sujeito a julgamento perante o Tribunal de Justiça nos crimes comuns, sendo tal competência exclusiva da Justiça Federal.

E) A Lei Orgânica Municipal poderá dispor livremente sobre a duração do mandato dos Vereadores, sem necessidade de observância ao prazo fixado pela Constituição Federal.

34. Sobre as disposições constitucionais transitórias e sua função no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) possui natureza infraconstitucional, não integrando o texto da Constituição Federal de 1988.

E) As normas do ADCT têm por finalidade disciplinar a transição entre a ordem constitucional anterior e a nova ordem

instaurada pela Constituição de 1988, regulando situações específicas e temporárias.

C) As normas do ADCT, por sua natureza transitória, não podem ser objeto de emenda constitucional, sendo imutáveis desde sua promulgação originária.

D) O ADCT não pode tratar de matérias relativas a direitos sociais, sendo seu conteúdo restrito exclusivamente a normas de organização do Estado.

E) As disposições do ADCT, por força de sua natureza transitória, perderam toda eficácia jurídica dez anos após a promulgação da Constituição de 1988.

35. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis, previsto no art. 39 e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, sendo vedado, contudo, o direito de greve em qualquer circunstância.

B) O servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar.

C) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos compete exclusivamente ao Poder Executivo, sem necessidade de lei específica.

D) É vedada a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público em qualquer hipótese, ainda que os cargos sejam acumuláveis na atividade.

E) O direito de greve dos servidores públicos civis será exercido nos termos e nos limites definidos em decreto regulamentador editado pelo Chefe do Poder Executivo de cada ente federativo.

DIREITO ADMINISTRATIVO

36. Sobre o conceito e as características do Direito Administrativo, bem como sua relação com os demais ramos do direito, assinale a alternativa correta.

A) O Direito Administrativo é ramo do direito público interno que tem por objeto a Administração Pública em sentido amplo, abrangendo tanto as normas que disciplinam a organização e o funcionamento da Administração quanto as que regulam as relações jurídicas entre o Estado e os particulares no exercício da função administrativa.

B) O critério do serviço público, adotado pela escola francesa de Direito Administrativo, define esse ramo jurídico como o conjunto de normas que disciplina exclusivamente os serviços prestados pelo Estado à coletividade, excluindo de seu objeto as relações de poder e autoridade entre o Estado e os administrados.

C) O Direito Administrativo é codificado no Brasil por meio de um Código Administrativo nacional, de aplicação uniforme a todos os entes federativos, à semelhança do Código Civil e do Código Penal, garantindo assim a unidade normativa da Administração Pública brasileira.

D) A autonomia científica do Direito Administrativo decorre exclusivamente do princípio da legalidade, que distingue esse ramo do direito privado ao exigir que a Administração Pública só possa agir quando expressamente autorizada por lei, sem qualquer vinculação a princípios próprios.

E) O critério residual de definição do Direito Administrativo sustenta que esse ramo jurídico abrange toda a atividade estatal que não seja legislativa nem jurisdicional, constituindo o conjunto de normas que disciplina o exercício da função administrativa do Estado.

37. Acerca das sanções administrativas aplicáveis aos servidores públicos federais e ao processo administrativo disciplinar, nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

A) As penalidades disciplinares aplicáveis aos servidores públicos federais, em ordem crescente de gravidade, são: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, sendo que a advertência somente pode ser aplicada em caso de reincidência em infrações punidas com advertência anterior.

B) A suspensão disciplinar pode ser aplicada em casos de reincidência em faltas punidas com advertência ou em casos de violação de dever funcional de gravidade intermediária, sendo seu prazo máximo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 130 da Lei nº 8.112/1990.

C) A demissão do servidor público federal é penalidade aplicável nas hipóteses taxativamente previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/1990, entre as quais se incluem o crime contra a administração pública, o abandono de cargo, a inassiduidade habitual, a improbidade administrativa e a conduta escandalosa na repartição.

D) O prazo prescricional para infrações puníveis com advertência é de 180 (cento e oitenta) dias, para infrações puníveis com suspensão é de 2 (dois) anos, e para as puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e

destituição de cargo em comissão é de 5 (cinco) anos, contados, nos três casos, da data em que a autoridade competente para instaurar o processo administrativo tomar conhecimento do fato, nos termos do art. 142 e seu § 2º da Lei nº 8.112/1990.

E) O servidor público federal que praticar infração disciplinar também tipificada como crime será obrigatoriamente afastado preventivamente do cargo durante a tramitação do inquérito policial ou da ação penal, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, em razão da independência entre as esferas administrativa e criminal.

38. Sobre a impessoalidade, a moralidade e a publicidade como princípios constitucionais da Administração Pública, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da impessoalidade, em sua dimensão interna, impede que os atos administrativos sejam praticados com a finalidade de beneficiar ou prejudicar pessoas determinadas por razões de ordem pessoal, política ou afetiva, sendo essa dimensão também denominada princípio da finalidade pela doutrina administrativista.

B) O princípio da moralidade administrativa é violado apenas quando o agente público pratica ato ilegal, pois a moralidade e a legalidade são faces do mesmo princípio constitucional, sendo impossível a existência de ato legal e, ao mesmo tempo, imoral no âmbito da Administração Pública.

C) O princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, tem como exceções apenas os casos de informações sigilosas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, não abrangendo informações pessoais de agentes públicos, que devem ser sempre

divulgadas em razão do princípio da transparência.

D) A publicidade dos atos administrativos é requisito de validade do ato, sendo que o ato administrativo que não for publicado no prazo legal é automaticamente nulo, independentemente de ter gerado efeitos concretos ou de ter chegado ao conhecimento dos interessados por outro meio.

E) O nepotismo, vedado pela Súmula Vinculante nº 13 do STF, constitui violação ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa, sendo proibida a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública.

39. Acerca das licitações públicas e dos contratos administrativos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, sobre fases do processo licitatório e habilitação, assinale a alternativa correta.

A) Na licitação regida pela Lei nº 14.133/2021, a fase de habilitação precede obrigatoriamente a fase de julgamento das propostas em todas as modalidades licitatórias, não sendo admitida a inversão das fases, que era prevista apenas na revogada Lei nº 8.666/1993.

B) A fase de habilitação tem por objetivo verificar as condições de participação do licitante, abrangendo a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica e a qualificação econômico-financeira, nos termos do art. 62 da Lei nº 14.133/2021.

C) A Lei nº 14.133/2021 veda, em qualquer hipótese, a participação de consórcios de empresas nas licitações públicas, pois a responsabilidade solidária entre os consorciados poderia comprometer a

regularidade da contratação e o interesse público.

D) O orçamento estimado da contratação, na Lei nº 14.133/2021, é sempre sigiloso durante a fase de lances, sendo vedada sua divulgação até o encerramento da sessão pública de julgamento das propostas, em todas as modalidades e critérios de julgamento.

E) Na fase de julgamento das propostas, a Lei nº 14.133/2021 admite a desclassificação de proposta com preço excessivo, assim entendida aquela que superar o orçamento estimado pela Administração, bem como de proposta inexequível, aquela com preço muito abaixo do mercado que comprometa a adequada execução do contrato.

40. Sobre a organização político-administrativa do Estado brasileiro e a Administração Pública federal, assinale a alternativa correta.

A) As agências reguladoras federais, como a ANATEL, a ANEEL e a ANS, são autarquias de regime especial integrantes da Administração Pública Indireta federal, dotadas de autonomia reforçada em relação às autarquias comuns, caracterizada especialmente pela estabilidade dos dirigentes durante o mandato fixo e pelo poder normativo técnico no setor regulado.

B) As agências executivas são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei com a finalidade de executar atividades típicas de Estado com maior eficiência, diferenciando-se das agências reguladoras por não exercerem poder normativo e por não possuírem autonomia financeira própria.

C) As empresas públicas federais que exploram atividade econômica submetem-se integralmente ao regime jurídico de

direito privado, inclusive quanto à falência, que pode ser decretada pelo juízo competente da mesma forma que para as empresas privadas, em razão de sua personalidade jurídica de direito privado.

D) O Conselho de Governo é órgão superior de assessoramento do Presidente da República para assuntos relacionados à política de governo, ao passo que o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente nos assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático, nos termos da Constituição Federal.

E) As fundações públicas de direito privado instituídas pelo Poder Público submetem-se ao regime de direito público em todos os aspectos de sua atuação, pois o fato de serem criadas e mantidas com recursos públicos implica a incidência integral das normas de direito administrativo, inclusive a obrigatoriedade de concurso público para toda admissão de pessoal.

41. Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021), sobre as sanções aplicáveis e o procedimento da ação, assinale a alternativa correta.

A) As sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 para os atos de improbidade que importem enriquecimento ilícito incluem a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, o ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 14 (quatorze) a 20 (vinte) anos, o pagamento de multa civil e a proibição de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12, I.

B) A Lei nº 14.230/2021 introduziu a figura da prescrição intercorrente na ação de improbidade administrativa, estabelecendo que o processo se extingue

quando ficar paralisado por mais de 3 (três) anos por desídia do autor, sendo computado o prazo a partir do ajuizamento da ação.

C) Na ação de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, o juiz pode, de ofício, reconhecer a improbidade e condenar o réu mesmo quando o Ministério Público requerer a improcedência do pedido ao final da instrução, em razão do caráter indisponível do interesse público tutelado pela lei.

D) A Lei nº 8.429/1992 prevê que a ação de improbidade administrativa somente pode ser proposta após o encerramento do processo administrativo disciplinar que apure os mesmos fatos, em razão do princípio da independência entre as instâncias e da necessidade de prova pré-constituída para o ajuizamento da ação cível.

E) O afastamento cautelar do agente público do exercício do cargo, emprego ou função durante a tramitação da ação de improbidade administrativa é medida de decretação automática pelo juiz, independentemente de requerimento do Ministério Público, sempre que os fatos investigados configurarem, em tese, ato de improbidade dolosa.

42. Sobre os bens públicos, seu uso e as formas de utilização por particulares, assinale a alternativa correta.

A) A autorização de uso de bem público é ato administrativo vinculado e definitivo, por meio do qual a Administração Pública consente que o particular utilize bem do domínio público em caráter exclusivo, gerando direito adquirido ao uso pelo prazo estabelecido no ato autorizativo.

B) A concessão de uso de bem público é contrato administrativo pelo qual a Administração Pública outorga ao

particular o direito de usar bem do domínio público por prazo determinado, mediante remuneração ou gratuitamente, no interesse predominante do concessionário ou da coletividade, sendo o instrumento adequado para usos mais estáveis e de longa duração.

C) A permissão de uso de bem público é ato administrativo bilateral e definitivo, equiparado ao contrato de adesão pela Lei nº 8.987/1995, que confere ao particular o direito de usar bem público por prazo indeterminado, sendo vedada sua revogação unilateral pela Administração antes do término do prazo pactuado.

D) A cessão de uso de bem público é modalidade de utilização por particulares mediante a qual a Administração transfere a posse e a propriedade do bem a outro ente público ou a entidade privada parceira, sendo instrumento adequado para transferências definitivas de bens entre órgãos e entidades.

E) A concessão de direito real de uso, prevista no Decreto-Lei nº 271/1967, é contrato pelo qual a Administração transfere ao particular o direito real resolúvel de usar bem imóvel público para finalidade específica, não podendo ser transferida por ato inter vivos nem por causa mortis, por ser direito personalíssimo intransmissível do concessionário originário.

43. Sobre o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal nº 13.303/2016, assinale a alternativa correta.

A) As empresas públicas e as sociedades de economia mista que prestem serviços públicos submetem-se à responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, enquanto as que

exploram atividade econômica submetem-se à responsabilidade civil subjetiva, regida exclusivamente pelo Código Civil.

B) As empresas públicas e as sociedades de economia mista são obrigadas a realizar licitação para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, nos termos da Lei nº 13.303/2016, sendo vedada a contratação direta em qualquer hipótese, pois o regime especial dessas entidades não admite dispensa ou inexigibilidade de licitação.

C) O empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público não goza de estabilidade constitucional, podendo ser dispensado sem justa causa mediante pagamento das verbas rescisórias previstas na CLT, desde que observado o princípio da motivação do ato demissional.

D) As empresas públicas federais submetem-se ao controle do Tribunal de Contas da União apenas quando receberem recursos da União a título de transferência voluntária, sendo dispensado o controle externo quando a empresa se autofinanciar exclusivamente por meio de suas receitas operacionais próprias.

E) A Lei nº 13.303/2016 estabelece que os membros do Conselho de Administração e os diretores das empresas públicas e sociedades de economia mista devem atender a requisitos de capacitação técnica e experiência profissional previamente definidos, sendo vedada a indicação de pessoa que exerça cargo em partido político ou em organização sindical.

44. Sobre o planejamento orçamentário e a Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as afirmativas a seguir.

I. O Plano Plurianual (PPA) é aprovado por lei ordinária e tem vigência de quatro anos, iniciando-se no segundo ano do mandato

do Chefe do Poder Executivo e encerrando-se no primeiro ano do mandato subsequente, com o objetivo de garantir continuidade das políticas públicas nas transições de governo.

II. A Lei de Responsabilidade Fiscal veda a concessão de benefício ou serviço a servidor inativo ou pensionista sem a correspondente fonte de custeio, bem como o aumento de despesa de pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder ou órgão, nos termos do art. 21 da LRF.

III. A abertura de crédito extraordinário por medida provisória, admitida pelo art. 167, § 3º, da Constituição Federal, destina-se exclusivamente ao atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, não sendo cabível para outras situações de urgência não previstas expressamente nesse rol.

IV. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, deve dispor sobre alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, integrando o sistema de planejamento orçamentário ao lado do PPA e da LOA.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e IV.

B) I, II e IV.

C) II e III.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

45. Sobre os contratos de concessão de serviço público e as formas de extinção da concessão, nos termos da Lei Federal nº 8.987/1995, assinale a alternativa correta.

A) A encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por razões de interesse público, mediante lei autorizativa específica, após prévio pagamento de indenização ao concessionário, calculada sobre os investimentos ainda não amortizados vinculados aos bens reversíveis.

B) A caducidade é a extinção da concessão por inadimplemento do poder concedente de suas obrigações contratuais, declarada por decreto do poder concedente, após a instauração de processo administrativo que assegure ao concessionário o contraditório e a ampla defesa.

C) A rescisão da concessão por iniciativa do concessionário, em razão de inadimplemento do poder concedente, somente pode ser decretada pelo Poder Judiciário, sendo vedado ao concessionário interromper a prestação do serviço antes do trânsito em julgado da decisão judicial que declare a rescisão, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.987/1995.

D) A anulação da concessão, decorrente de vício de legalidade no contrato ou no procedimento licitatório que o antecedeu, produz efeitos ex nunc, preservando os efeitos já produzidos pela concessão em razão do princípio da segurança jurídica e da proteção dos usuários do serviço.

E) A reversão dos bens vinculados à concessão ao término do contrato opera-se de forma automática, independentemente de qualquer ato formal do poder concedente, transferindo-se imediatamente a posse e a propriedade dos bens reversíveis ao patrimônio público,

com ou sem indenização ao concessionário, conforme o caso.

DIREITOS HUMANOS

46. Os direitos humanos possuem características que os tornam distintos de outras categorias de direitos. A característica que indica que os direitos humanos não podem ser fracionados ou hierarquizados, devendo ser tratados em conjunto, é denominada:

A) Universalidade.

B) Inalienabilidade.

C) Imprescritibilidade.

D) Indivisibilidade.

E) Historicidade.

47. O Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos da ONU opera por meio de órgãos convencionais e extraconvencionais. O órgão convencional criado especificamente para monitorar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é denominado:

A) Conselho de Direitos Humanos.

B) Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

C) Comitê de Direitos Humanos.

D) Comitê contra a Tortura.

E) Subcomitê de Prevenção da Tortura.

48. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) prevê o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), introduzido pela Lei nº 10.792/2003 e aprimorado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Sobre o RDD, assinale a alternativa correta.

A) O regime disciplinar diferenciado pode ser aplicado preventivamente ao preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento

penal ou da sociedade, nos termos do artigo 52, § 1º, da Lei de Execução Penal.

B) O regime disciplinar diferenciado tem duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem possibilidade de renovação, nos termos da Lei de Execução Penal.

C) O regime disciplinar diferenciado prevê recolhimento em cela individual, sem previsão de qualquer período de banho de sol para o preso submetido a essa modalidade de disciplina.

D) A inclusão no regime disciplinar diferenciado depende exclusivamente de decisão administrativa do diretor do estabelecimento penal, sem necessidade de autorização judicial.

E) O regime disciplinar diferenciado aplica-se apenas a condenados por crimes hediondos, não alcançando presos provisórios ou condenados por outros tipos de infrações penais.

49. A Constituição Federal de 1988 consagra direitos dos trabalhadores no artigo 7º. Com base nesse dispositivo, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal prevê o seguro-desemprego como direito dos trabalhadores em caso de demissão voluntária, independentemente da forma de rescisão do contrato de trabalho.

B) A Constituição Federal prevê a participação nos lucros ou resultados da empresa, vinculada obrigatoriamente à participação na gestão da empresa, nos termos da lei.

C) A Constituição Federal estabelece que o salário mínimo deve atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, excluindo o lazer do rol de necessidades a serem cobertas.

D) A Constituição Federal prevê a jornada de trabalho não superior a seis horas diárias para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, nos termos do artigo 7º, inciso XIV.

E) A Constituição Federal veda a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nos termos do artigo 7º, inciso XXX.

50. O combate ao trabalho escravo é tema que articula direitos humanos, direito do trabalho e direito penal. Com base na Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional aplicável, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal de 1988 não prevê qualquer disposição sobre trabalho forçado ou escravo, deixando essa matéria para a legislação ordinária e para os tratados internacionais.

B) O Código Penal tipifica o crime de redução à condição análoga à de escravo apenas quando há restrição física da liberdade de locomoção da vítima por meio de violência direta, não alcançando jornadas exaustivas ou condições degradantes.

C) A Emenda Constitucional nº 81/2014 previu a expropriação de propriedades rurais e urbanas onde for constatada a exploração de trabalho escravo, sem qualquer indenização ao proprietário, destinando-as à reforma agrária e a programas de habitação popular.

D) Nos termos do Código Penal, o crime de redução à condição análoga à de escravo pode ser praticado apenas por pessoa jurídica empregadora, não sendo admitida a responsabilidade penal de pessoa física.

E) A vedação ao trabalho forçado prevista na Constituição Federal de 1988 se

restringe ao artigo 5º, inciso XLVII, que proíbe apenas a pena de trabalhos forçados como sanção penal, não alcançando outras relações de trabalho.

51. A proteção dos direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade social articula dignidade da pessoa humana, direitos sociais e políticas públicas. Com base na Constituição Federal de 1988 e na legislação aplicável, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal de 1988 não prevê qualquer forma de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade social extrema, matéria regulada exclusivamente por políticas públicas discricionárias do Poder Executivo.

B) A assistência social, nos termos da Constituição Federal, é devida apenas aos trabalhadores formalmente empregados que contribuíram para o sistema previdenciário.

C) O Decreto nº 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, estabelece como princípios, entre outros, o respeito à dignidade da pessoa humana, a igualdade e equidade no acesso aos serviços públicos e o direito à convivência familiar e comunitária.

D) A assistência social prevista na Constituição Federal é competência exclusiva da União, sendo vedada a atuação dos Estados e Municípios sem prévia autorização legislativa federal.

E) O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993), destina-se exclusivamente às pessoas com deficiência, não alcançando idosos em situação de vulnerabilidade econômica.

52. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), adotada pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional, estabelece obrigações específicas para os Estados-partes. Sobre essa Convenção, assinale a alternativa correta.

A) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adotou o modelo médico de deficiência, segundo o qual cabe ao Estado financiar tratamentos para curar ou minimizar as limitações das pessoas com deficiência.

B) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 186/2008, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, adquirindo status equivalente ao de emenda constitucional.

C) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência veda qualquer forma de apoio institucional às pessoas com deficiência, impondo exclusivamente a vida independente em ambiente doméstico.

D) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não prevê o direito ao trabalho das pessoas com deficiência, deixando essa matéria para a legislação interna de cada Estado-parte.

E) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência limita sua aplicação às deficiências de caráter permanente comprovadas por laudo médico, excluindo deficiências de natureza funcional.

53. A execução penal deve observar o princípio da individualização da pena, consagrado na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal. Com base nesses instrumentos, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da individualização da pena aplica-se apenas à fase de cominação pelo legislador, não alcançando a fase judicial de aplicação nem a fase de execução penal.

B) A Lei de Execução Penal prevê a classificação dos condenados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução, sendo essa classificação realizada pela Comissão Técnica de Classificação.

C) A progressão de regime prisional é vedada para os crimes hediondos em qualquer hipótese, nos termos da Constituição Federal e da legislação vigente.

D) A Lei de Execução Penal não prevê o exame criminológico como instrumento de individualização da execução penal, sendo esse exame regulado exclusivamente pelo Código de Processo Penal.

E) O princípio da individualização da pena impede que o juiz da execução altere o regime de cumprimento de pena durante a execução, competência exclusiva do juiz do processo de conhecimento.

54. O direito à igualdade racial e o combate ao racismo são temas centrais nos direitos humanos e no ordenamento jurídico brasileiro. Com base na Constituição Federal de 1988 e na legislação aplicável, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal de 1988 tipifica o racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, conforme o artigo 5º, inciso XLII.

B) A Lei nº 7.716/1989 (Lei Caó) tipifica apenas o crime de injúria racial, não

prevendo outras formas de discriminação passíveis de sanção penal.

C) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) exige, para a configuração de discriminação racial, a comprovação de intenção deliberada de prejudicar, não bastando o efeito discriminatório da conduta.

D) A Constituição Federal de 1988 veda práticas de racismo apenas no âmbito das relações de trabalho, não prevendo proteção constitucional contra discriminação racial em outras esferas da vida social.

E) O STF, ao julgar o HC 82.424 (caso Ellwanger), decidiu que o crime de racismo abrange apenas discriminação em razão de raça biológica, não alcançando o antisemitismo ou discriminações étnicas.

55. Os direitos humanos das crianças e adolescentes no contexto da privação de liberdade são tutelados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e pelas Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade (Regras de Havana, 1990). Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

A) O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada a adolescente que pratique qualquer ato infracional, independentemente de sua gravidade, a critério exclusivo do juiz da infância e juventude.

B) As Regras de Havana permitem que adolescentes privados de liberdade sejam mantidos em estabelecimentos conjuntos com adultos presos, desde que em alas separadas dentro do mesmo complexo penitenciário.

C) O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê prazo máximo para a medida socioeducativa de internação, cabendo ao juiz fixar o tempo de internação conforme a gravidade do ato infracional praticado.

D) As Regras de Havana estabelecem que a privação de liberdade do adolescente deve ser medida de último recurso, aplicada pelo período mínimo necessário e restrita aos casos mais graves, devendo ser privilegiadas medidas alternativas.

E) As Regras de Havana têm natureza jurídica de tratado internacional vinculante para todos os Estados-membros da ONU que as ratificaram.

EXECUÇÃO PENAL

56. A Lei de Execução Penal regula a execução da medida de segurança de internação. De acordo com o art. 97, §§ 1º ao 3º, do Código Penal e com o art. 174 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O prazo mínimo da medida de segurança de internação é de 1 (um) a 3 (três) anos, devendo ser averiguado anualmente se persiste a periculosidade do internado, sendo o prazo máximo igual ao da pena máxima cominada ao delito.

B) O prazo mínimo da medida de segurança de internação é de 1 (um) a 3 (três) anos, devendo ser averiguado ao término do prazo mínimo, e depois anualmente, se persiste a periculosidade do internado; cessada esta, o juiz expedirá ordem de desinternação ou de liberação.

C) O prazo mínimo da medida de segurança de internação é de 1 (um) a 3 (três) anos, devendo ser averiguado ao término do prazo mínimo, e depois anualmente, se persiste a periculosidade do internado; cessada esta, o Ministério Público

providenciará a desinternação do internado.

D) O prazo mínimo da medida de segurança de internação é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, devendo ser averiguado ao término do prazo mínimo, e depois anualmente, se persiste a periculosidade do internado; cessada esta, o juiz expedirá ordem de desinternação ou de liberação.

E) O prazo mínimo da medida de segurança de internação é de 1 (um) a 3 (três) anos, devendo ser averiguado ao término do prazo mínimo, e depois a cada 2 (dois) anos, se persiste a periculosidade do internado; cessada esta, o juiz expedirá ordem de desinternação ou de liberação.

57. A Lei de Execução Penal aplica as regras do Código Penal sobre o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assinale a alternativa correta sobre o regime inicial.

A) O condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá iniciar o cumprimento em regime fechado; o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos poderá iniciar em regime semiaberto; o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos poderá iniciar em regime aberto.

B) O condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá iniciar o cumprimento em regime fechado; o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos deverá iniciar obrigatoriamente em regime fechado; o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos poderá iniciar em regime aberto.

C) O condenado a pena superior a 4 (quatro) anos deverá iniciar o cumprimento em regime fechado; o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 2 (dois) anos e não exceda a 4 (quatro) anos poderá iniciar em regime semiaberto; o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 2 (dois) anos poderá iniciar em regime aberto.

D) O condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá iniciar o cumprimento em regime fechado; o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos poderá iniciar em regime semiaberto; o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos poderá iniciar em regime semiaberto ou aberto, a critério do juiz.

E) O condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá iniciar o cumprimento em regime fechado, sendo vedado ao juiz fixar regime inicial diverso, mesmo nas hipóteses de circunstâncias judiciais favoráveis ao condenado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

58. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a execução das penas de interdição temporária de direitos. De acordo com o art. 154 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Em caso de pena de interdição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, o juiz da execução comunicará a condenação à autoridade competente para que sejam adotadas as providências necessárias ao cumprimento da pena e à sua fiscalização.

B) Em caso de pena de interdição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, o

Ministério Público comunicará a condenação à autoridade competente para que sejam adotadas as providências necessárias.

C) Em caso de pena de interdição do exercício de profissão, atividade ou ofício, o diretor do estabelecimento penal comunicará a condenação à autoridade competente para que sejam adotadas as providências necessárias ao cumprimento da pena.

D) Em caso de pena de interdição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, o juiz da execução comunicará a condenação à autoridade competente, que desde logo cassará a habilitação, a licença ou a autorização do condenado.

E) Em caso de pena de interdição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, o juiz da execução comunicará a condenação à entidade de classe competente para que o condenado seja excluído de seus quadros.

59. A Lei de Execução Penal disciplina normas sobre o exame criminológico. De acordo com o art. 8º da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico; o exame será obrigatório também para o condenado em regime semiaberto, a critério da autoridade competente.

B) O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução; o exame poderá também ser realizado pelo

condenado ao regime semiaberto, a critério da autoridade.

C) O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em qualquer regime, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução.

D) O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação, sendo esse exame obrigatório também para o condenado em regime aberto.

E) O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico a requerimento do Ministério Público, não sendo possível a sua realização de ofício pelo juiz da execução.

60. A Lei de Execução Penal disciplina a execução da pena de prestação de serviços à comunidade. De acordo com os arts. 149 e 150 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A execução da pena de prestação de serviços à comunidade far-se-á mediante designação, pelo juiz, de entidade beneficiada; a entidade beneficiada encaminhará relatório mensalmente, dispondo sobre a frequência e o aproveitamento do condenado; as atividades poderão ser cumpridas aos sábados, domingos e feriados, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

B) A execução da pena de prestação de serviços à comunidade far-se-á mediante designação, pelo juiz, de entidade beneficiada; a entidade beneficiada encaminhará relatório mensalmente,

dispondo sobre a frequência e o aproveitamento do condenado; as atividades poderão ser cumpridas apenas nos dias úteis, durante a jornada normal de trabalho do condenado.

C) A execução da pena de prestação de serviços à comunidade far-se-á mediante designação, pelo Ministério Público, de entidade beneficiada; a entidade beneficiada encaminhará relatório mensalmente ao juiz da execução, dispondo sobre a frequência e o aproveitamento do condenado.

D) A execução da pena de prestação de serviços à comunidade far-se-á mediante designação, pelo juiz, de entidade beneficiada; a entidade beneficiada encaminhará relatório **bimestralmente**, dispondo sobre a frequência e o aproveitamento do condenado; as atividades poderão ser cumpridas aos sábados, domingos e feriados, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

E) A execução da pena de prestação de serviços à comunidade far-se-á mediante designação, pelo juiz, de entidade beneficiada; o **condenado** encaminhará relatório mensalmente ao juiz da execução, dispondo sobre a frequência e o aproveitamento de suas atividades; as atividades poderão ser cumpridas aos sábados, domingos e feriados, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

61. A Lei de Execução Penal regula a pena de limitação de fim de semana. De acordo com os arts. 151 e 152 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A pena de limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em Casa do Albergado ou outro

estabelecimento adequado, sendo vedada qualquer atividade durante o período de permanência.

B) A pena de limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos e nos feriados nacionais, por 5 (cinco) horas diárias, em Casa do Albergado ou outro estabelecimento adequado.

C) A pena de limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 8 (oito) horas diárias, em Casa do Albergado ou outro estabelecimento adequado, podendo ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.

D) A pena de limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em estabelecimento prisional de segurança mínima, podendo ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.

E) A pena de limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em Casa do Albergado ou outro estabelecimento adequado, podendo ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.

62. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a fiscalização do cumprimento das penas restritivas de direitos. De acordo com o art. 158 da Lei nº 7.210/1984, sobre a pena de proibição de frequentar determinados lugares, assinale a alternativa correta.

A) O cumprimento da pena de proibição de frequentar determinados lugares será fiscalizado pela autoridade policial da

comarca onde residir o condenado, mediante relatório mensal enviado ao juiz da execução.

B) O cumprimento da pena de proibição de frequentar determinados lugares será fiscalizado pelo Ministério Público, que deverá apresentar relatório trimestral ao juiz da execução sobre o comportamento do condenado.

C) O cumprimento da pena de proibição de frequentar determinados lugares, nos termos do art. 158 da LEP, será fiscalizado mediante comunicação ao estabelecimento, à autoridade ou aos serviços correspondentes, incumbindo-lhes informar ao juiz da execução, de modo circunstanciado, a observância das restrições impostas ao condenado, bem como qualquer violação das mesmas.

D) O cumprimento da pena de proibição de frequentar determinados lugares será fiscalizado exclusivamente pela Defensoria Pública, que apresentará relatório semestral ao juiz da execução.

E) O cumprimento da pena de proibição de frequentar determinados lugares será fiscalizado pelo próprio condenado, que prestará informações mensais ao juiz da execução sobre o cumprimento das restrições impostas em sentença.

63. A Lei de Execução Penal trata das normas relativas à cadeia pública. Nos termos dos arts. 102, 103 e 104 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios, devendo o preso provisório condenado em primeira instância, com recurso pendente, ser separado daquele que ainda não foi julgado; é vedada a instalação de cadeia pública em comarca que não tenha penitenciária.

B) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios; o art. 103 da LEP prevê que cada unidade federativa terá pelo menos uma cadeia pública, a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal, podendo ser instalada em área rural ou urbana.

C) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios; o art. 103 da LEP prevê que cada comarca terá, pelo menos, uma cadeia pública, a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

D) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios; o art. 104 da LEP prevê que o estabelecimento de que trata o art. 102 será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção os padrões mínimos estabelecidos no Código de Processo Penal.

E) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios; nos termos do art. 105 da LEP, haverá instalação destinada à guarda de adolescentes infratores na cadeia pública, de modo a assegurar rápida apuração dos atos infracionais.

64. A Lei de Execução Penal disciplina as atribuições do juiz da execução e do Ministério Público em relação à inspeção dos estabelecimentos penais. De acordo com o art. 66, VII, e com o art. 68, II, da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Incumbe ao juiz da execução inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; incumbe também ao Ministério Público, no

exercício de suas atribuições, visitar e inspecionar os estabelecimentos penais, podendo requisitar informações e documentos de qualquer autoridade (art. 68, II, da LEP).

B) Incumbe ao juiz da execução inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais; ao Ministério Público cabe apenas fiscalizar o cumprimento das condições do livramento condicional e da saída temporária, sendo-lhe vedada a inspeção de estabelecimentos penais.

C) Incumbe ao juiz da execução inspecionar, trimestralmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; ao Ministério Público cabe, também, visitar e inspecionar os estabelecimentos penais.

D) Incumbe ao Ministério Público inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; ao juiz da execução cabe, também, visitar os estabelecimentos quando solicitado.

E) Incumbe ao juiz da execução inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais; ao Ministério Público cabe, também, visitar e inspecionar os estabelecimentos penais, sendo ambas as inspeções realizadas em conjunto, de forma obrigatória, nos termos da LEP.

65. A Lei de Execução Penal regula a execução da pena no caso de sobrevir doença mental ao condenado. De acordo com o art. 41 do Código Penal e com o art. 183 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Quando sobrevém doença mental ao condenado durante a execução da pena

privativa de liberdade, o juiz poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança, sendo a internação condicionada ao trânsito em julgado da decisão de substituição.

B) Quando sobrevém doença mental ao condenado durante a execução da pena privativa de liberdade, o juiz poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança; a internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico será computada no tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 183 da LEP c/c art. 41 do CP.

C) Quando sobrevém doença mental ao condenado durante a execução da pena privativa de liberdade, o juiz determinará obrigatoriamente a extinção da pena privativa de liberdade e sua substituição por medida de segurança de internação de prazo indeterminado.

D) Quando sobrevém doença mental ao condenado durante a execução da pena privativa de liberdade, o juiz poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança, independentemente de perícia médica, desde que o diretor do estabelecimento represente ao juízo competente.

E) Quando sobrevém doença mental ao condenado durante a execução da pena privativa de liberdade, o Ministério Público deverá requerer a extinção da pena e a internação compulsória em Hospital de Custódia, sendo vedada a decisão de ofício pelo juiz da execução.

66. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a transferência e a administração de estabelecimentos penais federais. De acordo com os arts. 86, § 1º, e 87, parágrafo único, da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Os estabelecimentos penais destinados a condenados pertencentes a organizações criminosas ou que representem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade poderão ser administrados pelo Ministério da Justiça, com dotação específica de verbas no orçamento anual.

B) A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado, sendo a transferência condicionada à prévia manifestação do Ministério Público estadual.

C) Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima destinam-se exclusivamente ao recolhimento de condenados por crimes hediondos e tráfico de drogas, sendo vedada a internação de presos provisórios em tais estabelecimentos.

D) A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado; os estabelecimentos destinados a condenados que representem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade poderão ser administrados pela União.

E) A transferência de condenado para estabelecimento penal federal de segurança máxima somente poderá ser determinada pelo Ministro da Justiça, ouvido o juiz da execução da comarca de

origem, sendo vedada a transferência por decisão judicial autônoma.

67. A Lei de Execução Penal trata do cumprimento da pena fora da comarca. De acordo com o art. 86, caput, da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa somente poderão ser executadas em outra unidade, em forma de convênio, desde que seja solicitado expressamente pelo condenado e autorizado pelo juiz da execução de destino.

B) As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa poderão ser executadas em outra unidade, em forma de convênio, desde que o condenado seja primário, sendo vedada essa transferência ao reincidente.

C) As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa poderão ser executadas em outra unidade, em forma de convênio, com reciprocidade, na hipótese de falta ou insuficiência de estabelecimentos com características adequadas para satisfazer os objetivos da execução penal.

D) As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa poderão ser executadas em outra unidade, em forma de convênio, apenas quando se tratar de pena superior a 10 (dez) anos e o condenado não tiver família no estado de origem.

E) As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa poderão ser executadas em outra unidade, em forma de convênio, devendo o condenado ser submetido a novo exame criminológico no estado de destino para fins de reclassificação.

68. A Lei de Execução Penal disciplina o cumprimento da pena em caso de superveniência de nova condenação. De acordo com os arts. 111 e 113 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Sobrevindo condenação no curso da execução, a nova pena será cumprida em regime mais rigoroso que o anterior, independentemente do resultado da soma das penas, sendo vedada a progressão de regime até o cumprimento integral da nova condenação.

B) Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime penitenciário; o cálculo de novo prazo para o livramento condicional e outros benefícios dependerá exclusivamente da nova pena imposta, desconsiderando-se o tempo de pena já cumprido.

C) Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime penitenciário; o cálculo de novo prazo para o livramento condicional e outros benefícios será feito a partir da data da nova sentença transitada em julgado, desconsiderando-se o período de cumprimento anterior.

D) Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime penitenciário; o cálculo de novo prazo para livramento condicional e outros benefícios considerará o tempo restante de cumprimento da pena, apurado a partir da unificação.

E) Sobrevindo condenação no curso da execução, a nova pena será somada ao restante da que está sendo cumprida, prevalecendo sempre o regime mais

brando, em atenção ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

69. A Lei de Execução Penal regula o livramento condicional e o período de prova. De acordo com o art. 145 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Praticado pelo liberado outro crime antes do término do período de prova, o juiz poderá, ouvido o Ministério Público, ordenar a suspensão do livramento condicional sem prejuízo do andamento da investigação ou do processo; se o processo terminar sem condenação, o livramento condicional prosseguirá normalmente.

B) Praticado pelo liberado outro crime antes do término do período de prova, o juiz deverá, obrigatoriamente, revogar imediatamente o livramento condicional, independentemente do término do processo instaurado, sendo a suspensão provisória vedada pela LEP.

C) Praticado pelo liberado outro crime antes do término do período de prova, o Ministério Público, de ofício, ordenará a suspensão do livramento condicional, comunicando ao juiz da execução no prazo de 5 (cinco) dias.

D) Praticado pelo liberado outro crime antes do término do período de prova, o juiz poderá, ouvido o Ministério Público, ordenar a suspensão do livramento condicional; se o processo terminar sem condenação, o livramento condicional será **revogado definitivamente**, computando-se na pena o tempo em que esteve suspenso.

E) Praticado pelo liberado outro crime antes do término do período de prova, o juiz poderá ordenar a suspensão do livramento condicional **independentemente** de ouvir o Ministério

Público, devendo comunicar o MP no prazo de 10 (dez) dias.

70. A Lei de Execução Penal regula a assistência ao egresso. De acordo com os arts. 25, 26 e 27 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O serviço de assistência social acompanhará o egresso, fornecendo-lhe orientação e apoio para reintegrar-se à vida em liberdade; o egresso deverá contribuir para o seu próprio sustento, sendo a assistência pública vedada nos primeiros 6 (seis) meses após a saída do estabelecimento.

B) O serviço de assistência social acompanhará o egresso, fornecendo-lhe orientação e apoio para reintegrar-se à vida em liberdade; o liberado definitivo receberá, durante 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento, assistência dos serviços de assistência social, sendo-lhe garantida, nesse período, vaga no mercado formal de trabalho (art. 25, I, da LEP).

C) O serviço de assistência social acompanhará o egresso, fornecendo-lhe orientação e apoio para reintegrar-se à vida em liberdade; o liberado definitivo receberá, durante 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento, assistência dos serviços de assistência social, e durante esse período poderá ser alojado em estabelecimento adequado.

D) O serviço de assistência social acompanhará o egresso, fornecendo-lhe orientação e apoio para reintegrar-se à vida em liberdade; o liberado condicional não é considerado egresso para fins da LEP, cabendo ao Patronato seu acompanhamento exclusivo durante o período de prova.

E) O serviço de assistência social acompanhará o egresso, fornecendo-lhe orientação e apoio para reintegrar-se à

vida em liberdade; o liberado definitivo receberá, durante **2 (dois) anos** a contar da saída do estabelecimento, assistência dos serviços de assistência social, podendo ser alojado em estabelecimento adequado.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

71. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre o processo de reforma constitucional estadual. Nos termos da Constituição Estadual, sobre as emendas à Constituição do RN, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Estadual do RN pode ser emendada por iniciativa de qualquer cidadão, independentemente de quórum mínimo de subscrição, bastando a apresentação do projeto à Mesa da Assembleia Legislativa.

B) A proposta de emenda à Constituição Estadual será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, maioria de dois terços dos votos dos membros da Assembleia Legislativa.

C) As cláusulas pétreas da Constituição Estadual do RN podem ser alteradas por emenda aprovada por maioria de quatro quintos dos Deputados Estaduais, em votação única.

D) A Constituição Estadual do RN pode ser emendada durante o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal, desde que a matéria não guarde relação com a situação de exceção.

E) A proposta de emenda à Constituição Estadual rejeitada pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa por iniciativa de qualquer Deputado Estadual, independentemente de nova subscrição.

72. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre o uniforme e a identificação do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O uso do uniforme pelo Policial Penal do RN é facultativo durante o serviço interno, tornando-se obrigatório apenas nas escoltas externas.

B) O Policial Penal do RN tem o dever de usar o uniforme completo e a identificação funcional durante o exercício das funções, conforme os padrões estabelecidos pela administração do sistema penal.

C) A LC 566/2016 não dispõe sobre uniformes, remetendo integralmente essa matéria à regulamentação dos estabelecimentos penais individualmente.

D) O uso de uniforme pelo Policial Penal do RN é vedado fora do estabelecimento penal, sendo obrigatória a troca antes de qualquer deslocamento externo ao serviço.

E) O Policial Penal do RN pode utilizar o uniforme para fins pessoais fora do serviço, desde que não pratique atos incompatíveis com a função durante esse período.

73. A Emenda Constitucional nº 104/2019 estabeleceu disposições sobre a remuneração dos policiais penais. Com base nessa emenda e na Constituição Federal, sobre a remuneração dos integrantes da Polícia Penal, assinale a alternativa correta.

A) A EC 104/2019 fixou diretamente o valor da remuneração dos policiais penais de todas as esferas, vedando qualquer diferenciação remuneratória entre as carreiras federal, estadual e distrital.

B) A remuneração dos policiais penais federais, estaduais e distritais é fixada por lei do respectivo ente federativo, observado o teto remuneratório constitucional, não tendo a EC 104/2019 fixado valores específicos.

C) A EC 104/2019 determinou que a remuneração dos policiais penais estaduais deveria ser equivalente à dos delegados de polícia do respectivo estado, vedada qualquer diferenciação.

D) A remuneração dos policiais penais estaduais do RN independe de lei estadual específica, podendo ser fixada por portaria do órgão gestor do sistema penal.

E) A EC 104/2019 garantiu aos policiais penais remuneração superior à dos demais servidores públicos estaduais, em razão da periculosidade inerente ao cargo.

74. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a concessão de licença para tratamento de saúde do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A licença para tratamento de saúde é concedida pelo prazo solicitado pelo servidor, sem necessidade de avaliação por junta médica oficial, bastando a apresentação de atestado médico particular.

B) A licença para tratamento de saúde de até 30 dias pode ser concedida por médico do órgão ou entidade onde o servidor tem exercício, dispensada a inspeção por junta médica oficial para prazos inferiores.

C) A licença para tratamento de saúde é concedida sempre com prazo mínimo de 30 dias, não podendo ser inferior a esse período, independentemente da duração indicada pelo médico assistente.

D) A licença para tratamento de saúde não implica percepção de remuneração pelo servidor, que fica afastado sem vencimentos pelo período correspondente.

E) A licença para tratamento de saúde somente pode ser concedida uma vez por ano ao servidor, independentemente de

novos episódios de adoecimento no mesmo período.

75. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata da política urbana e do ordenamento territorial municipal. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) O plano diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.

B) A Constituição Estadual do RN atribui exclusivamente ao Estado a competência para elaborar os planos diretores dos Municípios, cabendo às Câmaras Municipais apenas a aprovação formal.

C) A desapropriação de imóvel urbano para fins de reforma urbana é instrumento exclusivo do Governo Federal, não sendo permitida aos estados e municípios.

D) A função social da propriedade urbana é conceito sem eficácia jurídica na Constituição Estadual do RN, dependendo de regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos.

E) A Constituição Estadual do RN não contém disposições sobre política urbana, remetendo integralmente essa matéria à regulação federal e municipal.

76. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre as penalidades disciplinares aplicáveis ao Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A pena de demissão do Policial Penal do RN pode ser aplicada verbalmente pelo superior hierárquico imediato, em casos de infração flagrante, dispensado o processo administrativo disciplinar.

B) As penalidades disciplinares aplicáveis ao Policial Penal do RN são, em ordem de gravidade crescente: advertência,

repreensão, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria.

C) A pena de suspensão do Policial Penal do RN implica afastamento temporário do cargo com perda de remuneração pelo período correspondente, não podendo ser convertida em multa quando expressamente vedada pela LC 566/2016.

D) A aplicação de penalidade disciplinar ao Policial Penal do RN por infração grave independe de qualquer procedimento formal, podendo ser imposta de imediato pela autoridade competente.

E) A advertência aplicada ao Policial Penal do RN não é registrada nos assentamentos funcionais, não gerando qualquer efeito para fins de promoção ou progressão na carreira.

77. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre o sistema de assistência social estadual. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A assistência social no Estado do RN é prestada exclusivamente pelo Poder Público estadual, sendo vedada a participação de entidades beneficentes e de assistência social privadas.

B) A assistência social, nos termos da Constituição Estadual do RN, será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, entre outros.

C) A Constituição Estadual do RN limita a assistência social à proteção dos idosos acima de 65 anos, não abrangendo outras categorias vulneráveis.

D) O financiamento da assistência social no Estado do RN é de responsabilidade exclusiva do Governo Federal, cabendo ao Estado apenas a execução dos programas.

E) A assistência social no Estado do RN é direito restrito aos servidores públicos estaduais e seus dependentes, vedada sua extensão a outros grupos populacionais.

78. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a readaptação do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A readaptação é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado após ter sido demitido ilegalmente, mediante decisão judicial transitada em julgado.

B) A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

C) A readaptação implica necessariamente a redução da remuneração do servidor, que passa a receber os vencimentos do novo cargo, mesmo que inferiores aos do cargo anterior.

D) O servidor readaptado não tem estabilidade no novo cargo, podendo ser exonerado a qualquer tempo pela administração, desde que seja reintegrado ao cargo de origem.

E) A readaptação somente pode ocorrer quando o servidor possuir mais de dez anos de efetivo exercício no cargo original, vedada para servidores em estágio probatório.

79. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata da organização do sistema de segurança pública estadual. Sobre a Polícia Militar do Estado do RN, nos termos da Constituição Estadual, assinale a alternativa correta.

A) A Polícia Militar do RN é subordinada hierarquicamente ao Ministério da Defesa para todos os fins operacionais, cabendo ao Governador apenas a direção administrativa da corporação.

B) A Polícia Militar do RN é força auxiliar e reserva do Exército, subordinada ao Governador do Estado, cabendo-lhe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no território estadual.

C) A Polícia Militar do RN tem competência para realizar investigações criminais de forma autônoma, em concorrência com a Polícia Civil, quando os crimes envolverem membros da própria corporação.

D) O Governador do Estado do RN não pode requisitar o emprego da Polícia Militar para situações de grave perturbação da ordem pública, devendo solicitar ao Presidente da República a intervenção federal.

E) A Polícia Militar do RN está autorizada, por força da Constituição Estadual, a criar varas especializadas para julgamento de crimes militares praticados por seus integrantes.

80. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a escolta de presos pelo Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A escolta de presos é atividade exclusiva da Polícia Militar do RN, não sendo atribuição do Policial Penal realizar qualquer deslocamento de custodiados fora do estabelecimento penal.

B) O Policial Penal do RN tem atribuição para realizar a escolta e a custódia de presos durante os deslocamentos para audiências judiciais, atendimentos médicos e outros fins previstos em lei, com responsabilidade pela integridade e segurança do custodiado.

C) A escolta de presos pelo Policial Penal do RN somente é permitida dentro do perímetro urbano do Município onde está localizado o estabelecimento penal, sendo vedada para outras localidades.

D) O Policial Penal do RN durante a escolta não pode utilizar algemas no custodiado em nenhuma hipótese, independentemente do risco de fuga ou de agressão.

E) A responsabilidade pela segurança durante a escolta de preso transfere-se automaticamente para a Polícia Civil do destino no momento da chegada ao local de realização da audiência.

81. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre os direitos da criança e do adolescente no âmbito estadual. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) É dever exclusivo da família assegurar à criança e ao adolescente os direitos previstos na Constituição, sendo vedada qualquer intervenção do Estado nessa matéria.

B) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

C) A Constituição Estadual do RN estabelece que crianças e adolescentes em

situação de vulnerabilidade devem ser internados em estabelecimentos penais comuns, em alas separadas dos adultos.

D) O trabalho noturno, perigoso ou insalubre é permitido para maiores de 16 anos no Estado do RN, desde que haja autorização dos pais ou responsáveis legais.

E) A Constituição Estadual do RN não prevê proteção especial à criança e ao adolescente, remetendo essa matéria exclusivamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

82. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a concessão de licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro ao servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro é concedida com remuneração integral ao servidor, independentemente do motivo do deslocamento do cônjuge ou companheiro.

B) A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior é concedida ao servidor, por prazo indeterminado e sem remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo.

C) A licença para acompanhamento de cônjuge somente é concedida quando o cônjuge ou companheiro for servidor público, sendo vedada quando se tratar de profissional do setor privado.

D) A licença para acompanhamento de cônjuge é concedida pelo prazo máximo de 30 dias, após o qual o servidor deve retornar ao cargo independentemente da situação do cônjuge.

E) A licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro não está prevista na LC 122/1994, sendo instrumento exclusivo da legislação federal aplicável aos servidores da União.

83. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata das funções de fiscalização e controle exercidas pela Assembleia Legislativa. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A Assembleia Legislativa do RN não tem poder de fiscalização sobre os atos do Poder Executivo estadual, cabendo essa função exclusivamente ao Tribunal de Contas do Estado.

B) A Assembleia Legislativa do RN exerce, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, o controle externo da administração pública estadual, podendo criar comissões parlamentares de inquérito para investigar fatos determinados.

C) As Comissões Parlamentares de Inquérito da Assembleia Legislativa do RN têm poderes idênticos aos do Poder Judiciário, podendo decretar prisões preventivas e busca e apreensão de documentos.

D) O Tribunal de Contas do Estado do RN integra a estrutura da Assembleia Legislativa, sendo seus conselheiros nomeados pelos Deputados Estaduais em votação plenária.

E) A Assembleia Legislativa do RN pode sustar qualquer ato do Poder Executivo estadual por decisão da maioria simples de seus membros, sem necessidade de fundamentação.

84. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a comunicação de ocorrências pelo Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN tem o dever de comunicar imediatamente ao superior hierárquico as ocorrências relevantes verificadas durante o serviço, como fugas, motins, óbitos e agressões no interior do estabelecimento penal.

B) O Policial Penal do RN pode optar por não comunicar ocorrências de menor gravidade ao superior hierárquico, desde que as registre em seu caderno pessoal de serviço.

C) A comunicação de ocorrências pelo Policial Penal do RN é facultativa, cabendo ao servidor avaliar subjetivamente a relevância do fato para decidir se deve ou não comunicá-lo.

D) O dever de comunicação de ocorrências pelo Policial Penal do RN se restringe aos eventos que causem dano patrimonial ao Estado, não abrangendo ocorrências que envolvam apenas os presos.

E) O Policial Penal do RN que presenciar irregularidade praticada por colega de trabalho está dispensado do dever de comunicação, em razão do princípio de solidariedade corporativa aplicável às carreiras policiais.

85. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre o sistema previdenciário estadual. Com base nas disposições constitucionais estaduais sobre a previdência social dos servidores públicos, assinale a alternativa correta.

A) O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos estaduais do RN é de filiação facultativa, podendo o servidor optar pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

B) O servidor público estadual do RN ocupante de cargo efetivo é filiado obrigatório ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sendo vedada sua filiação simultânea ao Regime Geral de Previdência Social como segurado obrigatório pelo mesmo vínculo.

C) A Constituição Estadual do RN permite que os servidores ocupantes de cargos em comissão de livre provimento sejam incluídos no Regime Próprio de Previdência Social, independentemente de possuírem cargo efetivo.

D) Os servidores públicos estaduais do RN aposentados pelo RPPS podem retornar ao serviço ativo e acumular os proventos com a remuneração do cargo em que foram reempossados, em qualquer hipótese.

E) A Constituição Estadual do RN autoriza a extinção do RPPS por decreto do Governador, caso o fundo previdenciário apresente déficit atuarial por período superior a dois anos consecutivos.

86. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata da ordem social estadual. Sobre o direito à cultura no âmbito do Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) O Estado do RN tem competência exclusiva para definir e proteger o patrimônio cultural brasileiro no seu território, excluindo qualquer atuação federal nessa matéria.

B) O Estado do RN tem o dever de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais.

C) A proteção do patrimônio cultural no Estado do RN é função exclusiva do IPHAN federal, não cabendo ao Estado legislar ou atuar nessa matéria.

D) As manifestações das culturas populares no RN somente podem ser protegidas quando reconhecidas pelo Estado como patrimônio imaterial, mediante processo formal de tombamento.

E) A Constituição Estadual do RN veda o financiamento público de atividades culturais por entidades privadas com fins lucrativos, admitindo apenas o patrocínio de entidades sem fins lucrativos.

87. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre as vantagens pecuniárias do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) As vantagens pecuniárias dos servidores públicos estaduais do RN são permanentes e incorporam-se definitivamente ao vencimento, não podendo ser suprimidas por lei posterior.

B) As indenizações devidas ao servidor público estadual, como diárias e ajudas de custo, não se incorporam ao vencimento e não são computadas para fins de cálculo de aposentadoria ou pensão.

C) O adicional de tempo de serviço é vantagem pecuniária que se incorpora ao vencimento e é computada integralmente para todos os fins, incluindo o cálculo da pensão por morte dos dependentes.

D) As gratificações concedidas ao servidor público estadual do RN não estão sujeitas ao teto remuneratório constitucional, podendo ultrapassá-lo quando previstas em lei estadual específica.

E) As vantagens pecuniárias do servidor público estadual do RN podem ser concedidas por ato do Chefe do Poder Executivo, dispensada previsão em lei específica, nos casos de urgência comprovada.

88. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre a proteção ao idoso. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A proteção ao idoso no Estado do RN é obrigação exclusiva da família, não cabendo ao Estado qualquer intervenção nessa matéria.

B) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

C) A Constituição Estadual do RN define idoso como a pessoa com mais de 70 anos, não assegurando qualquer proteção especial aos que tenham entre 60 e 70 anos de idade.

D) A gratuidade do transporte coletivo urbano para idosos no Estado do RN é garantia constitucional que somente se aplica às pessoas com 70 anos ou mais.

E) O idoso no Estado do RN não tem direito à prioridade no atendimento junto aos órgãos públicos estaduais, pois esse direito depende de legislação infraconstitucional específica para produzir efeitos.

89. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a avaliação de desempenho do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A avaliação de desempenho do Policial Penal do RN é realizada exclusivamente por avaliação subjetiva do superior hierárquico imediato, sem critérios objetivos previamente definidos.

B) A avaliação de desempenho do Policial Penal do RN é instrumento de gestão da carreira que utiliza critérios objetivos previamente definidos, sendo seus resultados utilizados para fins de

progressão funcional e identificação de necessidades de capacitação.

C) A avaliação de desempenho do Policial Penal do RN tem caráter exclusivamente punitivo, sendo realizada apenas quando houver instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor.

D) O Policial Penal do RN não tem direito de conhecer os critérios e os resultados de sua avaliação de desempenho, por se tratar de documento de uso interno da administração penitenciária.

E) A avaliação de desempenho do Policial Penal do RN é realizada apenas uma vez durante toda a carreira, ao final do estágio probatório, não sendo repetida após a aquisição da estabilidade.

90. Com base no conjunto das legislações do concurso da Polícia Penal do RN, analise as afirmativas a seguir:

I. A Constituição Estadual do RN, em consonância com a CF/88, prevê que a proposta de emenda constitucional estadual será aprovada com dois terços dos votos dos membros da Assembleia Legislativa, em dois turnos de votação.

II. A LC 122/1994 estabelece que a readaptação é a investidura do servidor em cargo compatível com limitação física ou mental superveniente, verificada em inspeção médica.

III. A LC 566/2016 prevê que o Policial Penal do RN tem o dever de comunicar imediatamente ao superior hierárquico as ocorrências relevantes verificadas durante o serviço.

IV. A EC 104/2019 fixou diretamente os valores de remuneração dos policiais penais de todas as esferas, vedando diferenciação entre as carreiras federal, estadual e distrital.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e IV.

B) II e III.

C) I, II e III.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

91. Sobre a aplicação da lei penal no espaço, conforme o Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional, considerando-se este, para tal fim, as embarcações e aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

B) O princípio da extraterritorialidade incondicionada aplica-se apenas aos crimes praticados por brasileiro contra brasileiro fora do território nacional.

C) Considera-se praticado o crime apenas no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, sendo irrelevante, para fins de aplicação da lei brasileira, o local em que se produziu o resultado.

D) A extraterritorialidade condicionada exige, entre outros requisitos, que o agente não tenha sido absolvido no estrangeiro ou não tenha aí cumprido pena, sendo dispensável o ingresso do agente no território nacional.

E) Os crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se em território nacional, jamais se submetem à

jurisdição brasileira, em razão do princípio da extraterritorialidade.

92. No que diz respeito à tentativa e à consumação do crime, conforme o Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) Diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, salvo disposição em contrário, respondendo o agente pela pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

B) A desistência voluntária e o arrependimento eficaz constituem causas de diminuição de pena, não afastando a punição pela tentativa do crime originalmente pretendido.

C) No arrependimento posterior, a reparação do dano ou a restituição da coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, reduz a pena de um a dois terços, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

D) O crime impossível configura-se apenas quando há absoluta impropriedade do meio empregado, sendo a ineficácia absoluta do objeto material irrelevante para essa caracterização.

E) A tentativa é admitida em todas as espécies de crime, inclusive nos crimes culposos e nos crimes unissubsistentes.

93. Sobre os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, assinale a alternativa correta.

A) O crime de excesso de exação, modalidade de concussão, configura-se quando o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega meio vexatório ou gravoso na cobrança.

B) A condescendência criminosa, prevista no art. 320 do CP, configura-se quando o funcionário deixa de punir subordinado por indulgência, exigindo-se, para sua consumação, a efetiva absolvição do subordinado em processo administrativo.

C) A advocacia administrativa, prevista no art. 321 do CP, configura-se pelo simples fato de o funcionário público manifestar interesse, ainda que legítimo, em causa que tramite no órgão em que atua.

D) O abandono de função, previsto no art. 323 do CP, exige a comprovação de prejuízo efetivo à administração pública para sua consumação.

E) A violação de sigilo funcional, prevista no art. 325 do CP, exige, para sua configuração, que a informação revelada produza efetivo dano patrimonial à administração.

94. Acerca da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), assinale a alternativa correta.

A) A ação controlada, como técnica especial de investigação, dispensa autorização judicial quando praticada por agentes de polícia judiciária, bastando comunicação posterior ao Ministério Público.

B) A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, prevista como meio de obtenção de prova na Lei nº 12.850/2013, depende de autorização judicial, ressalvadas as hipóteses em que um dos interlocutores consinta na gravação.

C) O prazo da infiltração de agentes não excederá 6 (seis) meses, sem possibilidade de renovação, ainda que comprovada sua necessidade.

D) A colaboração premiada é causa obrigatória de extinção da punibilidade do

colaborador, independentemente do resultado prático da colaboração.

E) O acesso a dados de registros telefônicos e telemáticos é livre à autoridade policial, independentemente de autorização judicial, quando relacionado à investigação de organização criminosa.

95. Sobre o conceito e os princípios da prova no processo penal, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas é absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, não sendo admitida qualquer ponderação em hipótese alguma.

B) O standard probatório no processo penal condenatório exige convicção além da dúvida razoável, sendo insuficiente a mera probabilidade de autoria para a condenação.

C) O princípio da imediação exige que toda prova seja produzida obrigatoriamente em audiência, sendo vedada qualquer espécie de prova documental pré-constituída.

D) O princípio do contraditório, no processo penal, é satisfeito com a mera ciência da parte acerca da prova produzida, dispensando-se a possibilidade de efetiva contraposição.

E) A prova indiciária é insuficiente, por si só, para fundamentar qualquer decisão condenatória no processo penal brasileiro.

96. Quanto à competência no processo penal, assinale a alternativa correta.

A) A competência por distribuição, entre juízos da mesma hierarquia e jurisdição, possui natureza absoluta, não podendo ser modificada por conexão ou continência.

B) Nos crimes praticados por meio de imprensa, a competência será fixada pelo local da efetiva impressão e distribuição do material.

C) A competência pela natureza da infração é fixada em razão da matéria, sendo exemplo a competência da Justiça Militar para o julgamento de crimes militares definidos em lei.

D) Reconhecida a incompetência do juízo, serão considerados, em qualquer hipótese, nulos os atos decisórios já praticados, ainda que urgentes e necessários.

E) A conexão e a continência são causas de modificação da competência absoluta, unificando-se sempre o processo no juízo de menor hierarquia.

97. Sobre os recursos no processo penal, assinale a alternativa correta.

A) O recurso ordinário constitucional é cabível, entre outras hipóteses, contra decisão denegatória de habeas corpus, proferida em única instância pelos Tribunais Superiores.

B) O agravo em execução penal segue o mesmo procedimento previsto para o recurso em sentido estrito, com prazo de interposição de 10 (dez) dias.

C) A apelação interposta intempestivamente deve ser conhecida pelo tribunal, em razão do princípio da ampla defesa, ainda que reconhecida a extemporaneidade.

D) Os embargos de declaração, no processo penal, têm efeito suspensivo automático sobre o prazo para interposição de outros recursos.

E) O recurso especial, no processo penal, é cabível para a rediscussão de matéria de fato amplamente decidida pelas instâncias ordinárias.

98. No que se refere aos direitos humanos aplicados ao processo penal, especialmente quanto ao devido processo legal, assinale a alternativa correta.

A) O devido processo legal, em sua dimensão processual, garante ao acusado o direito a um processo justo, com observância das formalidades legais, do contraditório e da ampla defesa.

B) A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não possui qualquer aplicabilidade no ordenamento processual penal brasileiro, em razão do princípio da soberania nacional.

C) O direito à razoável duração do processo é garantia exclusivamente formal, não comportando reparação ou consequência jurídica em caso de descumprimento.

D) O duplo grau de jurisdição, no processo penal brasileiro, é garantia absoluta, não comportando excepcionalidades nem hipóteses de processos de competência originária dos tribunais.

E) O princípio da legalidade penal, em sua dimensão processual, autoriza a criação de tipos penais por analogia, quando necessário ao combate à criminalidade organizada.

99. Sobre a prisão temporária, disciplinada pela Lei nº 7.960/1989, assinale a alternativa correta.

A) A prisão temporária poderá ser decretada de ofício pelo juiz, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial.

B) O prazo da prisão temporária é de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade, sendo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, nos crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos.

C) A prisão temporária é cabível em qualquer espécie de crime, desde que imprescindível para as investigações do inquérito policial.

D) O decreto de prisão temporária prescinde de fundamentação quanto à imprescindibilidade da medida para as investigações, bastando a indicação do crime investigado.

E) A prisão temporária pode ser decretada pelo prazo de 10 (dez) dias, prorrogável uma única vez, em qualquer espécie de crime, mediante representação da autoridade policial.

100. Sobre a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados no processo penal, assinale a alternativa correta.

A) A interceptação telefônica, disciplinada pela Lei nº 9.296/1996, depende de autorização judicial, e somente será admitida quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal e a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis.

B) A interceptação telefônica pode ser determinada pelo prazo de 30 dias, sem possibilidade de renovação, ainda que comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

C) As gravações obtidas mediante interceptação telefônica regularmente autorizada podem ser utilizadas em qualquer processo, ainda que para fins exclusivamente de devassa da vida privada, sem relação com a investigação originária.

D) A interceptação ambiental e a interceptação telefônica são institutos idênticos, regulados pelo mesmo diploma legal, sem distinções procedimentais relevantes.

E) A Lei nº 9.296/1996 admite a interceptação telefônica para a investigação de qualquer infração penal, independentemente da pena cominada.

GABARITO

Nº Questão	Alternativa Correta	Nº Questão	Alternativa Correta
1	C	51	C
2	D	52	B
3	A	53	B
4	B	54	A
5	B	55	D
6	B	56	B
7	E	57	A
8	B	58	A
9	E	59	B
10	B	60	A
11	D	61	E
12	B	62	C
13	C	63	C
14	B	64	A
15	B	65	D
16	C	66	C
17	E	67	D
18	C	68	A
19	D	69	C
20	A	70	B
21	B	71	B
22	D	72	B
23	C	73	B
24	C	74	A
25	B	75	B
26	A	76	B
27	A	77	B
28	B	78	B
29	A	79	B
30	B	80	B
31	A	81	B
32	A	82	B
33	A	83	B
34	B	84	A
35	B	85	B
36	E	86	B

37	C	87	B
38	A	88	B
39	B	89	B
40	A	90	C
41	B	91	A
42	B	92	C
43	C	93	A
44	A	94	B
45	A	95	B
46	D	96	C
47	C	97	A
48	A	98	A
49	E	99	B
50	C	100	A